

THE JAPANESE LEGAL SYSTEM

Second Edition

Colin P. A. Jones
Frank S. Ravitch
Koji Higashikawa

Hornbush Series

日本の法

第2版

緒方桂子
豊島明子
長谷川重希子

法・法運用と解釈の方法
憲法
民法(所有権・契約法)
民法(不法行為法)
家族法
刑法
刑事手続と法
経済活動と法
行政法
労働法
社会保障法
外国人と法
日本の司法制度
法とは何か
日本法の成り立ち
日本法の現在

一番使える「法学入門」の決定版

「法学概論」などのテキストとして最適
どの学部生にも、短大生、専門学校生、高校生にも分かりやすい
豊富な法分野をカバーし、その考え方を解説
日本の法の変遷を知りたい留学生にも

日本評論社

日本法

鄭鍾休



新潮社

Japanese Law in Global Perspectives

Koji Higashikawa, Professor of Law

eastriv@staff.kanazawa-u.ac.jp

I The Emperor system: Conflict with gender equality

なぜ愛子さまは「天皇」になれないのか…9割の国民が望んでも難しい「根本的な理由」

7/1(月) 8:03 配信 698   

 現代ビジネス

かつてここまで多くの日本国民が、同じ思いを共有したことはあっただろうか。9割が賛成しているにもかかわらず、「愛子天皇」実現の道はないに等しい。いったいなぜなのか。仮に実現するとして必要な法的な手続きを解説した前編記事『「愛子天皇」を9割の国民が熱望…そのウラで多くの人が犯している「勘違い」』に続き、真正面から考える。

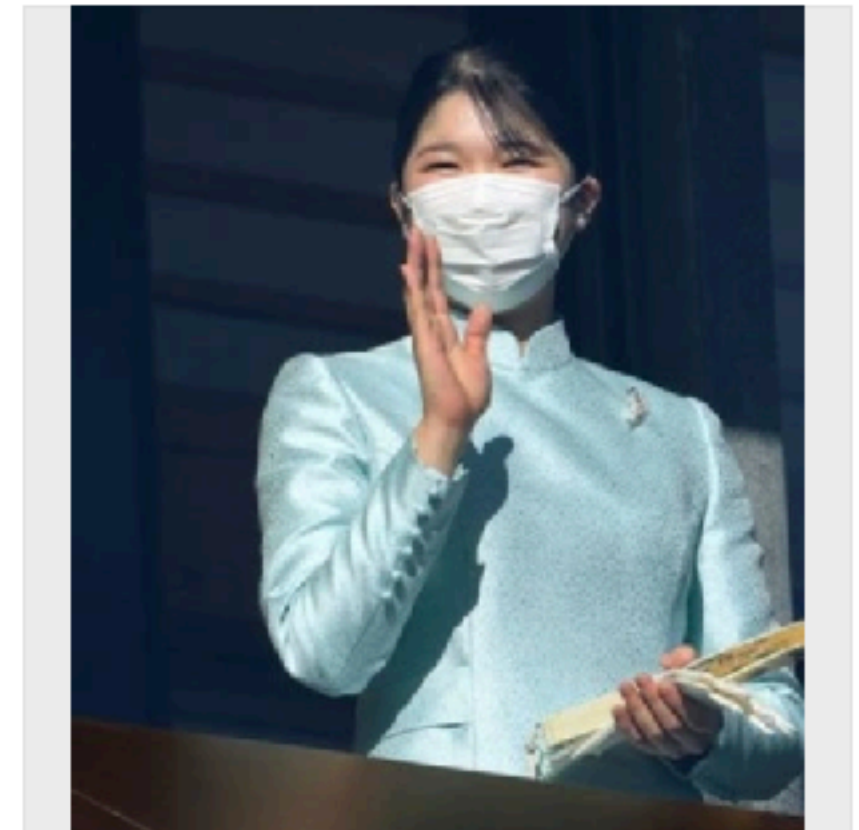


Photo by gettyimages

<https://news.yahoo.co.jp/articles/4fd15493501fe5a5b11ce0e5dddb448e621d0425>

I The Emperor system:

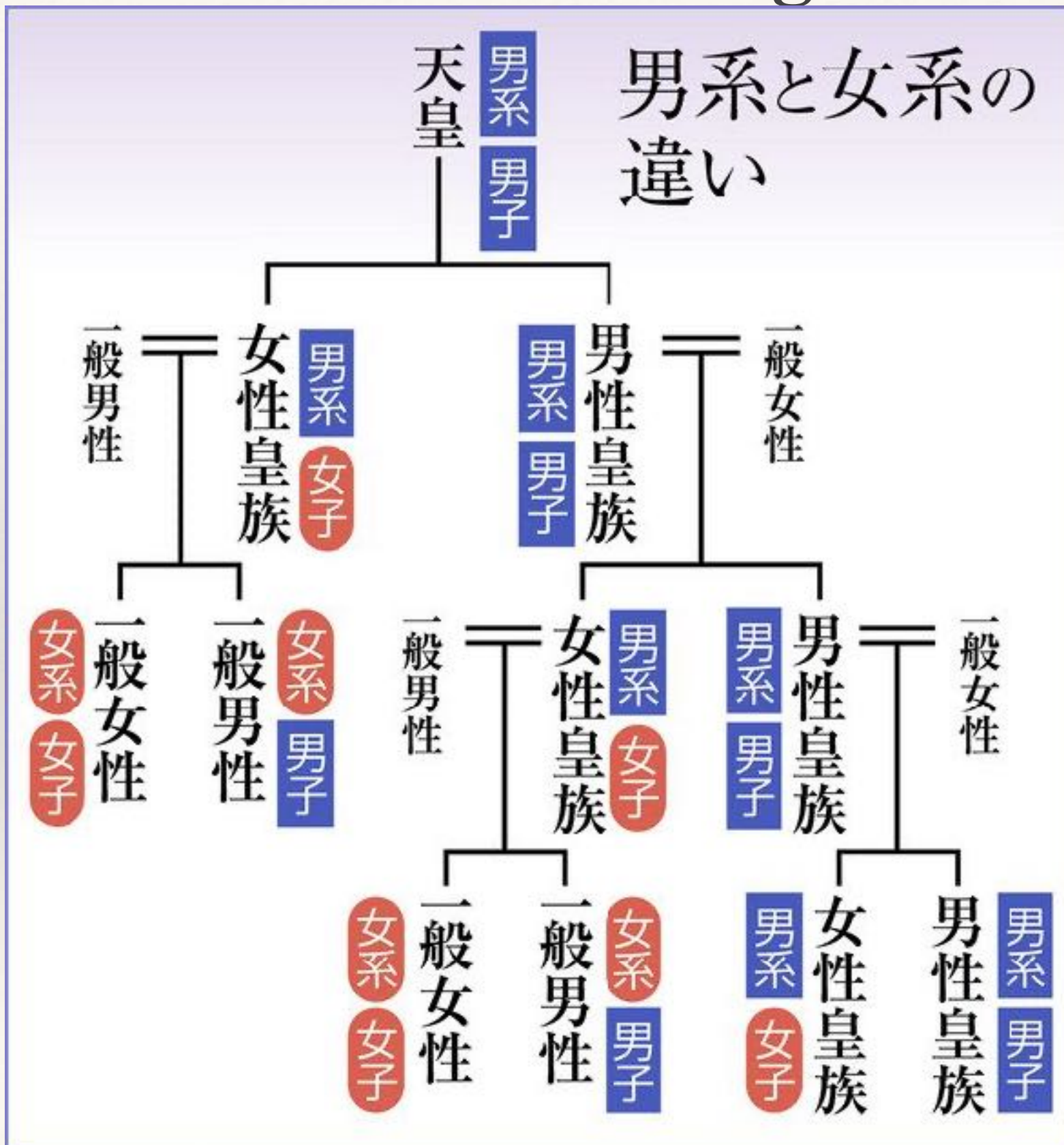
Conflict with gender equality

皇位は、皇統に属する男系の男子たる皇族が、これを継承する（憲法第2条、皇室典範第1条・2条）。

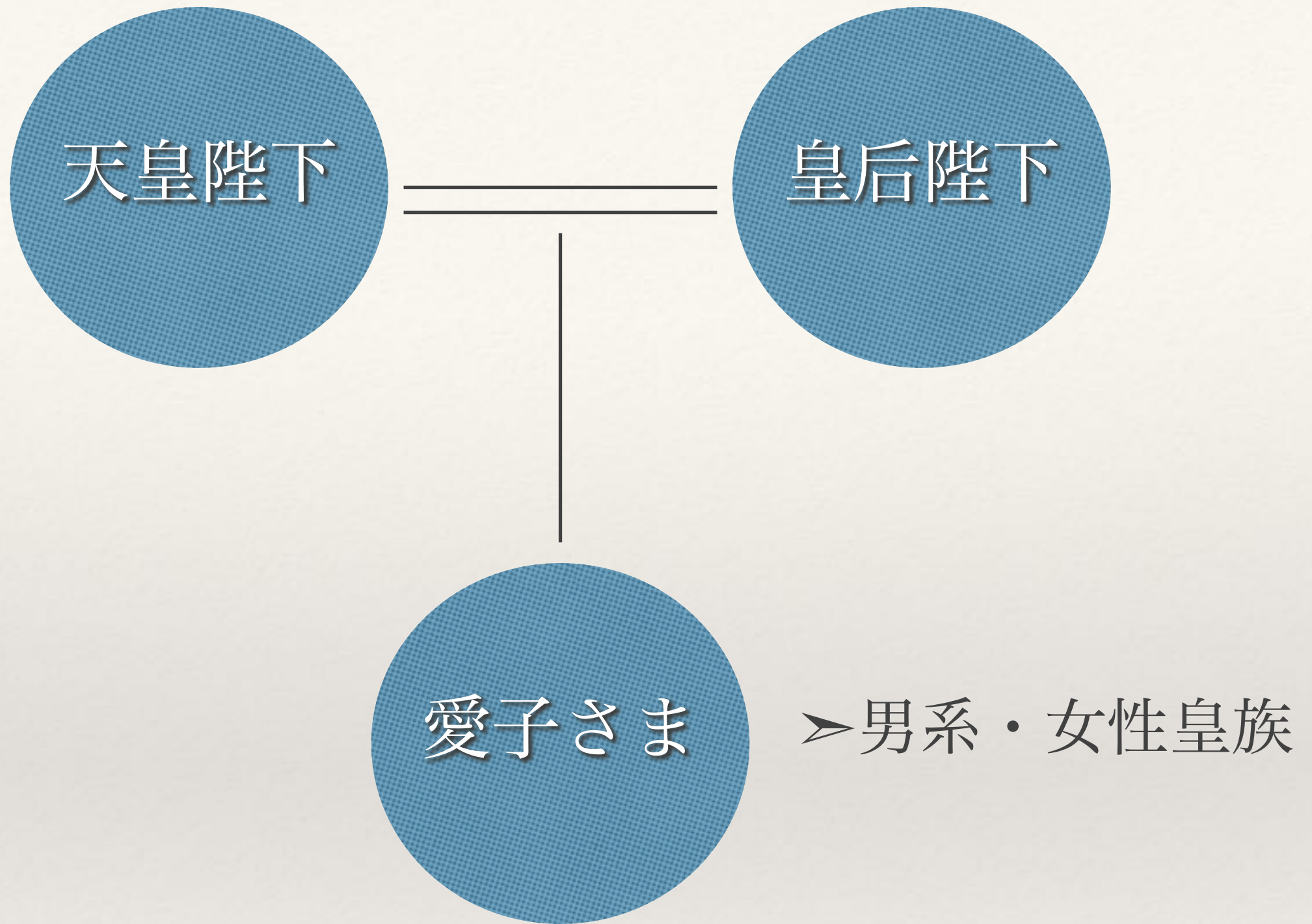
The Imperial Throne of Japan is succeeded to by **male descendants** in the **male line of Imperial Lineage** (Constitution, Article 2, and Imperial House Law, Articles 1 and 2). (emphasis added)

<https://www.kunaicho.go.jp/e-about/seido/seido03.html>

I The Emperor system: Conflict with gender equality

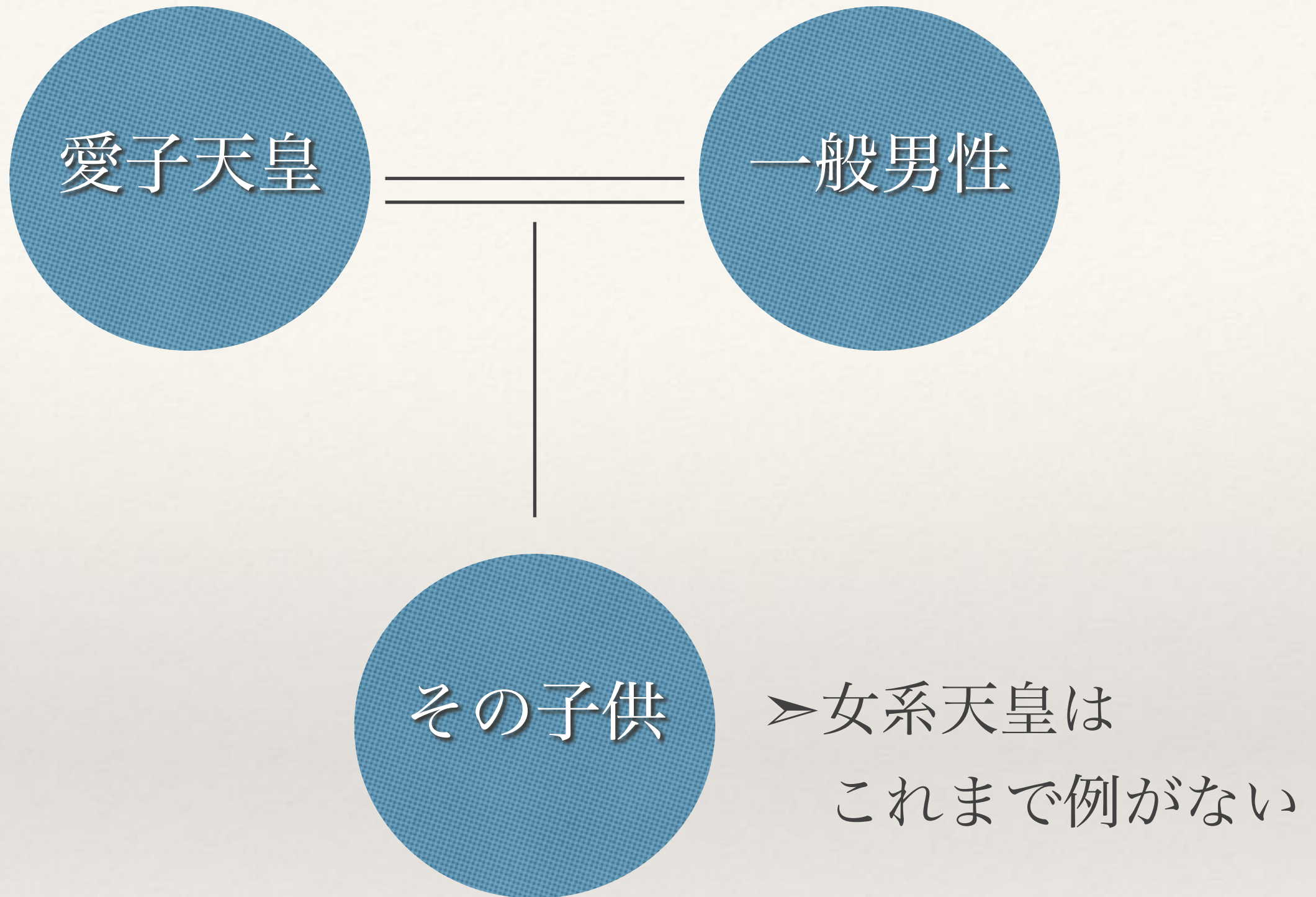


男系 refers to the lineage along with his or her father.



愛子天皇は、女性の天皇を可能にする法改正が必要

To have “Empress Aiko”, we need to amend the Imperial House Law.



We had 8 female empresses in the past, all of whom were in male lineage. It is said, however, that we have never had an Empress of female lineage in the past 125 generations.

□ ……皇位継承資格者（男系男子）
★ ……男系の女性皇族（男系女子）



II Criminal Justice System in Japan: Hostage Justice (人質司法)

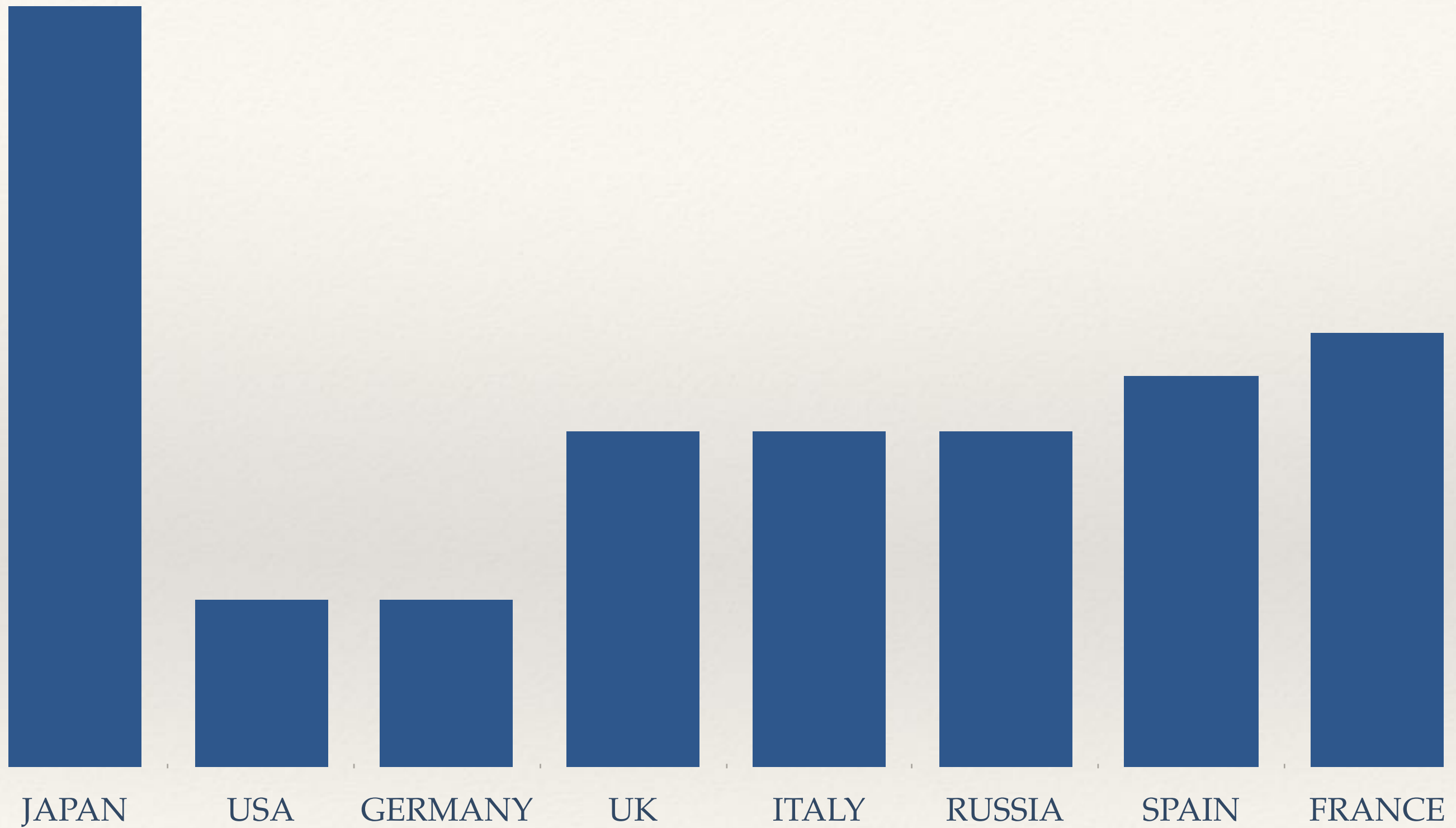
Pressed by Police, Even Innocent Confess in Japan



Among those forced into false confessions, from left; Kunio Yamashita, Eiko Hamano and Sachio Kawabata. Ko Sasaki for The New York Times

<https://www.nytimes.com/2007/05/11/world/asia/11japan.html>

Pre-Charge Detention Period



In the Interrogation Room....

(Almost) No access to lawyer, family, and friends.

Your wife, kids, and relatives. All will be searched.

Your son will be bullied. But it is your fault.

Why did Japan conclude extradition treaty with only two countries?

英国、身柄引き渡し認めず 表参道の宝石店強盗事件

2023/8/12(土) 11:31 配信

52



【ロンドン共同】東京・表参道の高級宝石店で2015年、貴金属1億600万円相当が奪われた事件で、英国の裁判所は11日、強盗致傷容疑などで日本の警視庁に国際指名手配された英国籍の男3人のうち1人について、日本への引き渡しを認めないとの判断を下した。人権侵害の懸念を理由とした。

日本は米国と韓国の2カ国と犯罪人引渡条約を締結しているが、英国とは締結していない。実現すれば、条約を結んでいない国から相手国民の引き渡しを受ける警察としての初のケースとなる予定だった。英国の裁判所は残る2人についても審理するが、認めない可能性が高いとみられる。

<https://news.yahoo.co.jp/articles/2267767186dbac4c663fbddfc4fdb7d44920b6>

妻と娘殺害容疑、ブラジルに帰国の夫を国際手配へ...引き渡し難航か

2022/09/06 18:46

 この記事をスクラップする



予想される日本側の対応

バルボサ容疑者を国際手配



ブラジル当局に身柄拘束後の引き渡しを要請



ブラジルが拒否すれば、代理処罰を要請



今回のケースで、ブラジル政府から拒否されると、日本側は捜査資料を翻訳してブラジル側に提供し、代理処罰を申請する見通し。代理処罰は、国外に逃げた容疑者を逃亡先の国が現地の法律で処罰する制度で、事件発生から司法判断が出るまで10年以上かかるケースもある。

近畿大の辻本典央教授（刑事訴訟法）は「ブラジルの憲法は自国民の引き渡しを禁じており、応じる可能性は低い。日本側が代理処罰を求める流れになることが予想されるが、両国間の交渉などで相当時間がかかるだろう」と話す。

<https://www.yomiuri.co.jp/national/20220906-OYT1T50145/3/>

大河原化工機冤罪事件(Ohkawara Kakohki Co. False Charge Case)



<https://mainichi.jp/english/articles/20250530/p2a/00m/0op/017000c>

大河原化工機が作った製品が、軍事利用可能であるにもかかわらず政府の許可を取らずに輸出されたとして、警視庁が、2020年3月に同社の代表らを逮捕、起訴した

In March 2020, the Tokyo Metropolitan Police arrested and indicted the president and other executives of Okawara Kakohki Co. on charges of exporting their products without government approval, despite their potential for military use.

大河原化工機側は、同社の製品は規制対象ではないと主張。国の関係省庁も規制対象でない可能性を認識

The defendants consistently rebutted that the products were not subject to export restrictions, and the relevant government ministry also acknowledged the possibility that the products were not subject to the restrictions.

警察内部でも、規制対象でない可能性が高く、訴訟は継続できないと考えられたが、勾留は約 1 年間継続、自白を迫った

Even among the investigators, some believed that the products were likely not subject to regulations and that the case could not be sustained in court. Nevertheless, the leadership of the investigators insisted on proceeding with the case, and the defendants were detained for about a year, during which they were pressured to confess.

2021年2月にようやく釈放されたが、それまでに癌が悪化した被告人の1人は、釈放後に死亡。他の社員もうつ病を発症

The defendants were finally released in February 2021, but by then, one of them had suffered a worsening of cancer and died after being released. Other employees also developed depression due to the stress caused by relentless interrogations.

2021年7月、第1回公判の直前に起訴を取り下げ

In July 2021, the prosecution dropped the charges shortly before the opening of the first trial.

元被告たちは国賠訴訟を提起、今年5月、東京高裁は1億6600万円の賠償を命じた（確定）

The former defendants filed a state compensation lawsuit, and on May 28, 2025, the Tokyo High Court ordered in the government to pay 166 million yen in damages.